

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1849/2541

นายวีระ ชัยตันติพงศ์

โจทก์

นายภักดี ศุภวัฒนานันท์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 174, มาตรา 247

ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาและให้จำเลยนำส่งสำเนาฎีกาให้โจทก์ แก่ภายใน 15 วัน จำเลยได้นำส่งสำเนาฎีกาให้โจทก์ตามคำสั่งศาลแล้ว แต่ส่งไม่ได้ เมื่อเจ้าหน้าที่ รายงานศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า "รอจำเลยแถลง" จำเลยได้แถลงขอให้ส่งสำเนาฎีกาแก่ โจทก์ใหม่ อีกครั้ง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตตามคำแถลงของจำเลยแล้ว ดังนั้น การ ที่จำเลยไม่ได้ไปวางเงินค่าธรรมเนียมในการส่ง สำเนาฎีกาให้แก่โจทก์น่าจะเกิดจาก ความเข้าใจผิดของจำเลย มิใช่เป็นการจงใจเพิกเฉยไม่ดำเนินคดีภายในเวลาที่ศาล กำหนดยังถือไม่ได้ว่าจำเลยทิ้งฟ้องฎีกา

คดีสืบเนื่องมาจาก ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน จำนวน 500,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้อง (12 มกราคม 2539) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ แก่โจทก์ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับ ศาลชั้นต้น มีคำสั่งว่ารับฎีกา ให้ผู้ฎีกานำส่งสำเนาฎีกาให้อีกฝ่ายภายใน 15 วัน มิฉะนั้นถือว่าทิ้งฎีกา

เจ้าหน้าที่รายงานศาลชั้นต้นว่า ส่งหมายนัดสำเนาฎีกา และคำร้องให้แก่โจทก์ไม่ได้ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้รอจำเลยแถลงจำเลยจึงยื่นคำแถลงขอส่งหมายนัดสำเนาฎีกาและคำร้องขอทุเลา การบังคับให้แก่โจทก์ใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยวิธีปิดหมาย ต่อมาเจ้าหน้าที่รายงานศาลชั้นต้นว่าระยะเวลาล่วงเลยมานานแล้ว จนกระทั่งบัดนี้ผู้นำหรือผู้แทนผู้นำไม่มาเสียค่าธรรมเนียม ในการส่งหมาย ศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งให้รวบรวมถ้อยคำสำนวน ส่งศาลฎีกาเมื่อพิจารณาสั่ง

จำเลยยื่นฎีกาและคำร้องขอทุเลาการบังคับ ต่อมาจำเลย ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ศาลว่า ศาลได้มีคำสั่งว่าจำเลยทิ้งฟ้อง คดีนี้ เพราะไม่ได้นำส่งหมายนัดให้แก่โจทก์ จำเลยเห็นว่าจำเลย ไม่ได้มีเจตนาทิ้งฟ้องคดีนี้ เนื่องจากจำเลยได้ขอให้ เจ้าหน้าที่นำหมายนัดสำเนาฎีกาและคำร้องขอทุเลาการบังคับ ไปส่งแก่โจทก์แล้วเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2541 ต่อมาจำเลย ทราบจากรายงานการเดินหมายว่า โจทก์ไม่รับหมายนัด จำเลยจึงได้ ทำคำแถลงขอปิดหมาย เจ้าหน้าที่ได้บอกจำเลยว่าจะไม่ต้องทำเรื่อง การขอนำหมายนัดแล้วเพราะจำเลยเคยทำไว้แล้ว เหตุที่เกิดขึ้น จึงเกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนระหว่างจำเลยกับเจ้าหน้าที่ จำเลยไม่มีเจตนาทิ้งฟ้องแต่ประการใด ขอให้ศาลฎีกาโปรดมี คำสั่งให้ส่งหมายนัดและปิดหมายไว้ยังภูมิลำเนาของโจทก์ด้วย

ศาลฎีกามีคำสั่งว่า "พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาและให้จำเลยนำส่งสำเนาฎีกาให้โจทก์แก่ภายใน 15 วัน ซึ่งจำเลยได้นำส่งสำเนาฎีกาให้โจทก์ตามคำสั่งศาลแล้วแต่ ส่งไม่ได้ เมื่อเจ้าหน้าที่รายงานต่อศาลชั้นต้นและศาลชั้นต้น มีคำสั่งว่า "รอจำเลยแถลง" จำเลยก็ได้แถลงขอให้ส่งสำเนาฎีกา แก่โจทก์ใหม่อีกครั้ง ศาลชั้นต้นก็มีคำสั่งอนุญาตตามคำแถลง ของจำเลยดังกล่าว ดังนั้นการที่จำเลยไม่ได้ไปวางเงินค่าธรรมเนียมในการส่งสำเนาฎีกาให้แก่โจทก์น่าจะเกิดจาก ความเข้าใจผิดของ

จำเลยมิใช่เป็นการจงใจเพิกเฉยไม่ดำเนินคดี ภายในเวลาที่ศาลกำหนด ยังถือไม่ได้
ว่าจำเลยทิ้งฟ้องฎีกา

ให้จำเลยนำส่งหมายนัดและสำเนาฎีกาให้โจทก์ใหม่ภายใน 7 วัน หากส่งไม่ได้
และไม่มีผู้รับแทนโดยชอบ อนุญาตให้ปิดหมาย และสำเนาฎีกาได้"

(อมร วีรวงศ์-สุรินทร์ นักวิเชียร-วิชัย ชื่นชมพูนุท)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>